حاجته ان وجدت سعة وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته وفي
قفيز أخذ احدهما ثُلثيْه لا ان زاد كيلا او عينا لدناءة وفي كثلاثين
قفيزا وثلاثين درهما اخذ احدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا ان
اتفق القمحُ صفةً ووجبت غربلةُ قمح لبيع ان زاد غلثه على الثُلث
والا نُدبت وجمعُ بزّ ولو كصوف وحرير لا كبعل وذاتِ بئر او غرب
وثمرٍ او زرعٍ ان لم يجذّاه كقسمه بأصله او قتّا او ذرْعا او فيه فسادٌ
كياقوتة او كجُفّين او في اصله بالخرص كبقل الا الثمر او العنب اذا
اختلفت حاجة أهله وان بكثرةِ أكل وقلّ وحلّ بيعُه واتّحد من بُسر
اوِ رُطب لا تمرٍ وقُسم بالقرعة بالتحرّي كالبلح الكبير وسقى ذو الأصل
كبائعه المستثني ثمرتَه حتّى يسلم او فيه تراجُع الا ان يقلّ او لبنٍ
في ضروع الا لفضل بيّن او قسموا بلا مخرج مطلقا وصحّت ان سُكت
عنه ولشريكه الانتفاع به ولا يُجبر على قسم مجرى الماء وقُسم بالقِلْد
كسترة بينهما ولا يُجمع بين عاصبيْن الا برضاهم الا مع كزوجة فيُجمعوا
اوّلا كذي سهم ووَرثةٍ وكتّب الشركاء ثم رمى او كتب المقسوم وأعطا
كلّا لكلّ ومُنع اشتراء الخارج ولزم ونُظر في دعوى جور او غلط
وحلف المُنكرُ فإن تفاحش او ثبت نُقضت كالمراضاة ان ادخلا مقوّما
وأُجبر لها كلٌّ ان انتفع كلّ وللبيع ان نقصت حصّةُ شريكه مفردةً
لا كربْع غلّة او اشترى بعضا وان وجد عيبا بالأكثر فله ردُّها فإن
فات ما بيد صاحبه بكهدم ردّ نصف قيمته يوم قبضه وما سلم
بينهما وما بيده ردّ نصف قيمته وما سلم بينهما والا رجع بنصف
المعيب ممّا في يده ثمنا والمعيبُ بينهما وان استُحقّ نصف او ثُلث
خُيّر لا رُبعٌ وفُسخت في الاكثر كطُروّ غريم او موصًى له بعدد على
ورثة او على وارث وموصًى له بالثُلث والمقسوم كدار وان كان
عينا